

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 783/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายประกร แซ่ก้วย หรือนายซัง แซ่ตั้ง

จำเลย

นายอมรินทร์ สุทธิศักดิ์โสภาคกุล ผู้

ประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา คดีมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 51)

กรณีสืบเนื่องจากผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ประกันไม่นำจำเลยมาฟังคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ตามกำหนดนัด โดยยื่นคำร้องขอผลิตส่งตัวจำเลยอ้างว่าจำเลยป่วยอยู่ที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลชั้นต้นเห็นว่าผู้ร้องเคยขอเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์มาครั้งหนึ่งแล้วโดยอ้างว่าจำเลยไปอยู่ที่จังหวัดยะลา กลับไม่ทัน ในครั้งนี้ก็
อ้างเหตุป่วยอยู่ต่างจังหวัดอีกโดยไม่มีหลักฐานใด ๆ ประกอบข้ออ้างดังกล่าวนี้เลย
ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นความจริงดังที่ผู้ร้องอ้างพฤติการณ์เช่นนี้เป็นเหตุที่น่าเชื่อว่าจำเลย
หลบหนี ถือว่าผู้ร้องผิดสัญญาประกัน ให้ปรับผู้ร้องตามสัญญาประกัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 52,51)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การบังคับตามสัญญาประกันก็เพียงแต่ยึดเงินสดที่ผู้ประกันวางไว้ต่อศาลเท่านั้น หากศาลฎีกาพิพากษาให้งดปรับหรือลดค่าปรับศาลก็ต้องคืนเงินที่เหลือให้แก่ผู้ประกันอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การบังคับตามสัญญาประกันก็เพียงแต่ยึดเงินสดที่ผู้ประกันวางไว้ต่อศาลเท่านั้น หากศาลฎีกาพิพากษาให้งดปรับหรือลดค่าปรับศาลก็ต้องคืนเงินที่เหลือให้แก่ผู้ประกันอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ